

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว อัมพร ทวีสมบุญญาติ กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2539

โจทก์

นาย ประจวบ คุ้มไชล่า กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 420, มาตรา 425

น. ชื้อสินค้าจำพวกวัสดุก่อสร้างจากโจทก์ที่2เป็นเงิน31,300บาทได้ชำระราคาแล้วและตกลงให้โจทก์ที่2จัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังภูมิลำเนาของ น. โจทก์ที่2จึงให้ลูกจ้างของตนขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์ที่1บรรทุกสินค้านี้ดังกล่าวไปส่งให้ตามที่ตกลงระหว่างทางถูกรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่2และที่3ซึ่งจำเลยที่1ขับมาในทางการที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อจนทำให้สินค้าที่ น. ชื้อมาได้รับความเสียหายโจทก์ที่2จึงชำระราคาสินค้าให้แก่ทายาทของ น. ไปเมื่อโจทก์ที่2ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินค้าที่ น. ชื้อจากโจทก์ที่2ไปยังภูมิลำเนาของ น. ตามที่ตกลงไว้ดังนั้นแม้กรรมสิทธิ์ในสินค้าได้ตกเป็นของ น. ในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ตามแต่โจทก์ที่2ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ น. ภูมิลำเนาของ น. เมื่อสินค้าไปไม่ถึงเพราะเกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อนจึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่2ผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบต่อ น. เมื่อโจทก์ที่2ชำระราคาสินค้านั้นให้แก่ทายาทของ น. ไปโจทก์ที่2จึงเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของ น. ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา227มาฟ้องจำเลยที่2และที่3ในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่1กระทำไปในการที่จ้างได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2534 เวลา 16.40 นาฬิกาจำเลย ที่ 1 ขณะ ปฏิบัติงาน ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ขับ รถยนต์บรรทุก หก ล้อ หมายเลข ทะเบียน 80-0283 สงขลา ด้วย ความประมาท เลินเล่อ ด้วย ความ เร็ว สูง จน รถยนต์บรรทุก สี่ ล้อ หมายเลขทะเบียน น. 9105 สงขลา ของ โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง จอด อยู่ ได้รับ ความเสียหายทั้ง คัน และ ทำให้ สินค้า วัสดุ ก่อสร้าง หลาย รายการ ของ นาย เนือง จันทขวัณ ลูกจ้าง ของ โจทก์ ที่ 2 ที่ ได้ สั่ง ซื้อ ไป จาก โจทก์ ที่ 2 ซึ่ง บรรทุก อยู่ บน รถบรรทุก สี่ ล้อ เพื่อ นำ ไป ส่ง ให้ นาย เนือง ณ ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง ได้รับ ความเสียหาย ทั้งหมด ทำให้ โจทก์ ที่ 2 ต้อง ชดใช้ ราคา สินค้า ให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ไป โจทก์ ที่ 2 จึง เข้า รับช่วง สิทธิ ที่ จะ ไล่เบี้ย เรียกร้อง ค่าสินไหม ส่วน ที่ โจทก์ ที่ 2 ชำระ ไป รถยนต์ บรรทุก สี่ ล้อ ของ โจทก์ ที่ 1 ได้รับ ความเสียหาย คิด เป็น เงิน 180,000 บาท ส่วน โจทก์ ที่ 2 ได้รับ ความเสียหาย ต้อง ชดใช้ ราคา สินค้า คืน ไป 31,300 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ ค่าเสียหาย ดังกล่าว แก่ โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 2 พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ที่ 3 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ เป็น ลูกจ้างและ ไม่ได้ กระทำ การ ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 วัสดุ ก่อสร้าง เสียหาย ไม่ใช่ ความ ผิด ของ โจทก์ ที่ 2 โจทก์ ที่ 2 ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ นาย เนือง แม้ โจทก์ ที่ 2 จะ ได้ ใช้ ราคา ให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ก็ ไม่อยู่ใน ฐานะ รับช่วงสิทธิ ของ นาย เนือง ที่ จะ เรียกร้อง ให้ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 รับผิดชอบ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน แก่โจทก์ ที่ 1 จำนวน 120,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 31,300 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ดัชนีเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี ใน ส่วน ของ โจทก์ ที่ 2 นี้ ต้องห้ามอุทธรณ์ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง เนื่องจาก ทุนทรัพย์ พิพาท เพียง 32,278 บาท ปัญหา ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ขึ้น มา เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่ง ใน การ วินิจฉัย ปัญหา ดัง กล่าว ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตามข้อเท็จจริง ที่ ศาลชั้นต้น ได้ วินิจฉัย ไว้ เป็น ยุติ แล้ว ว่านาย เนือง จันทขวัญ ได้ ซื้อ สินค้า จำพวก วัสดุ ก่อสร้าง จาก โจทก์ ที่ 2 เป็น เงิน 31,300 บาท ได้ ชำระ ราคา แล้ว และ ตกลง ให้ โจทก์ ที่ 2 จัด ส่ง สินค้า ที่ ซื้อ ไป ยัง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง โจทก์ ที่ 2 จึง ให้ ลูกจ้าง ของ ตน ขับ รถยนต์บรรทุก ของ โจทก์ ที่ 1 บรรทุก สินค้าดังกล่าว ไป ส่ง ให้ ตาม ที่ ตกลง ระหว่าง ทาง ถูก รถยนต์บรรทุก ของจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ซึ่ง จำเลย ที่ 1 ขับ มา ใน ทางการที่จ้าง ของจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ด้วย ความประมาท เลินเล่อ จน ทำให้ สินค้าที่นาย เนือง ซื้อ มา ได้รับ ความเสียหาย ทั้งหมด โจทก์ ที่ 2 จึง ชำระ ราคา สินค้า ดังกล่าว ให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ไป เมื่อ โจทก์ ที่ 2 ยังมี ภาระ ผูกพัน ที่ จะ ต้อง ส่งมอบ สินค้า จำพวก วัสดุ ก่อสร้างที่นาย เนือง ซื้อ จาก โจทก์ ที่ 2 ไป ยัง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง ตาม ที่ ได้ ตกลง ไว้ ดังนั้น แม้ ข้อเท็จจริง จะ

เป็น ดัง ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อ้าง มา ใน ฎีกา ว่า กรรมสิทธิ์ ใน สินค้า ที่ โจทก์ ที่ 2 ขาย ให้ นาย เนือง ได้ ตกเป็น ของ นาย เนือง ใน ขณะ ทำ สัญญาซื้อขาย กัน แล้ว ก็ ตาม แต่ โจทก์ ที่ 2 ก็ ยัง มี หน้า ที่ ที่ จะ ต้อง ส่งมอบ สินค้า ให้ นาย เนือง ณ ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง เมื่อ สินค้า ที่ ส่ง ไป ไม่ถึง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง เพราะ เกิด ความเสียหาย ขึ้น เสีย ก่อน จึง เป็น หน้า ที่ ของ โจทก์ ที่ 2 ผู้ขาย ที่ จะ ต้อง รับผิดชอบ ต่อ นาย เนือง เมื่อ โจทก์ ที่ 2 ชำระ ราคา สินค้า นั้น ให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ไป โจทก์ ที่ 2 จึง เข้า สู่ ฐานะ เป็น ผู้รับช่วงสิทธิ ของ นาย เนือง ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 227 มา ฟ้อง จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ฐานะ นายจ้าง ให้ ร่วมรับผิดชอบ กับ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น ลูกจ้าง ใน ผล แห่ง ละเมิด ที่ จำเลย ที่ 1 ได้ กระทำ ไป ใน ทาง การ ที่ จ้าง ได้ โจทก์ ที่ 2 จึง มี อำนาจ ฟ้อง จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ